

第三单元 有限合伙企业

本单元框架结构

	知识点	考频
1	有限合伙企业的设立要求	高
2	有限合伙企业的运行	高
3	有限合伙企业发生异动	高
如无特殊规定，则按照“普通合伙企业的规定执行”		

知识点 1：有限合伙企业的设立要求

一. 对“合伙人”的要求

	具体要求	备注	
人数	2 人以上 50 人以下 (法律另有规定除外)	普通合伙企业合伙人的人数为 2 人以上	
合伙人的身份	有限合伙企业至少应当有 1 个普通合伙人 和 1 个有限合伙人	仅剩有限合伙人的	应当解散
		仅剩普通合伙人的	应当转为普通合伙企业
合伙人的资格	合伙人可以是自然人、法人或其他组织。国有独资公司、国有企业、上市公司以及公益性的事业单位、社会团体可以成为有限合伙人，但是不能成为普通合伙人	具备完全民事行为能力的自然人	可以成为普通合伙人
		限制民事行为能力人或无民事行为能力人	可以成为有限合伙人

二. 其他要求

	具体要求		备注
名称	应当标明“有限合伙”字样		不允许出现“有限责任”字样
劳务出资	普通合伙人	允许	—
	有限合伙人	禁止	—
责任承担	普通合伙人	1 个	无限责任
		2 个以上	无限连带责任
	有限合伙人	以认缴的出资额为限承担责任	
合伙协议	有限合伙企业合伙协议除符合普通合伙企业合伙协议的规定外，还应载明下列事项		盯关键词即可
	1	普通合伙人和有限合伙人的姓名或者名称、住所	
	2	有限合伙人入伙、退伙的条件、程序以及相关责任	
	3	有限合伙人和普通合伙人相互转变程序	
	4	执行事务合伙人应具备的条件和选择程序	
	5	执行事务合伙人权限与违约处理办法	
强制补缴	有限合伙人应按照合伙协议的约定按期足额缴纳出资；未按期足额缴纳的，应承担补缴义务，并对其他合伙人承担违约责任		其他合伙人不需要承担连带出资责任
	登记事项	有限合伙企业登记事项中应当载明有限合伙人的姓名或者名称及认缴的出资额	—

知识点 2：有限合伙企业的运行

一. 合伙事务的执行

1. 合伙事务执行人的资格与报酬

	具体规定	
合伙事务的执行人	1	有限合伙企业由 普通 合伙人执行合伙事务
	2	有限 合伙人 不执行 合伙事务， 不得对外代表 有限合伙企业
责任承担	合伙事务执行人若因为自己的 过错 而造成合伙企业财产损失的，应向合伙企业或者其他合伙人负 赔偿 责任	
执事报酬	执行事务合伙人 可以要求 在合伙协议中确定执行事务的报酬以及报酬提取方式	

2. 有限合伙人视为执行合伙事务的事项

	具体事项
1	参与 决定普通合伙人入伙、退伙
2	对企业的经营管理提出 建议
3	参与 选择承办有限合伙企业审计业务的会计师事务所
4	获取 经审计的有限合伙企业财务会计报告
5	对涉及 自身利益 的情况， 查阅 有限合伙企业财务会计账簿等财务资料
6	在有限合伙企业中的利益 受到侵害 时，向有责任的合伙人主张权利或者 提起诉讼
7	执行事务合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者 为了本企业的利益以自己的名义提起诉讼
8	依法 为本企业提供担保

3. 表见普通合伙

	具体规定
对外	第三人有理由相信 有限合伙人为普通合伙人并与其交易的，该有限合伙人对 该笔交易承担与普通合伙人同样的责任
对内	有限合伙人未经授权以有限合伙企业名义与他人进行交易，给有限合伙企业或者其他合伙人造成损失的，该有限合伙人应当承担 赔偿 责任

二. 有限合伙人的权利（“如无限制，即可从事”）

	基本规定	特殊规定
关联交易	有限合伙人 可以 同本有限合伙企业进行交易	但是，合伙协议另有约定的除外
经营竞业	有限合伙人 可以 自营或者同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务	
出质份额	有限合伙人 可以 将其在有限合伙企业中的财产份额出质	

[总结]

	普通合伙人		有限合伙人
关联交易	有约定	按约定办理	如无限制，即可从事
	无约定	合伙人一致同意 可以交易	

	否则	不得交易	
经营竞业	绝对禁止		如无限制，即可从事
份额出质	一致同意→可以出质		如无限制，即可从事

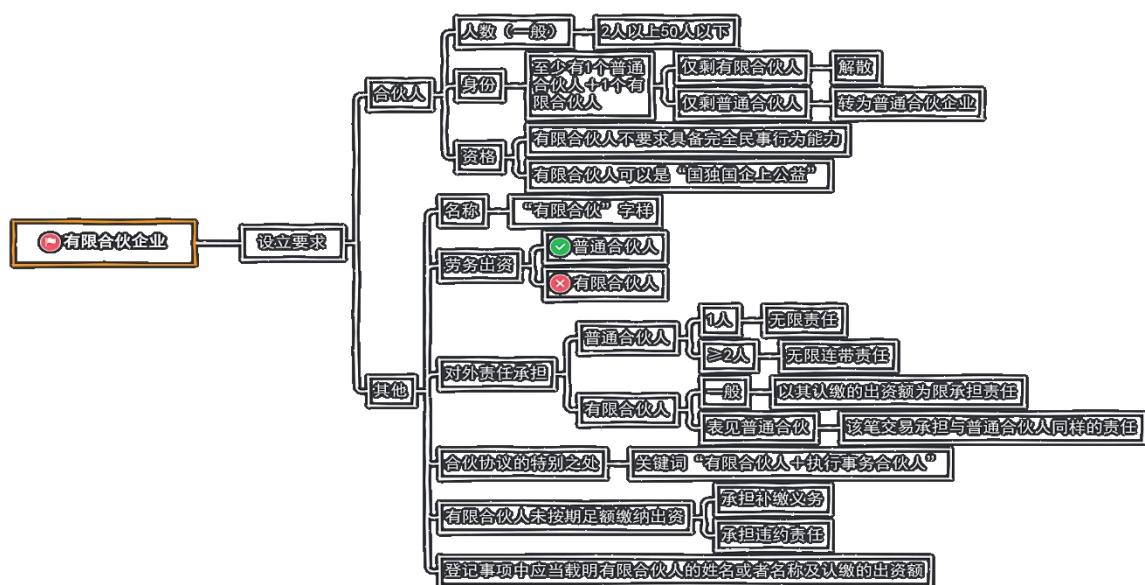
三. 有限合伙人财产份额的转让与强制执行

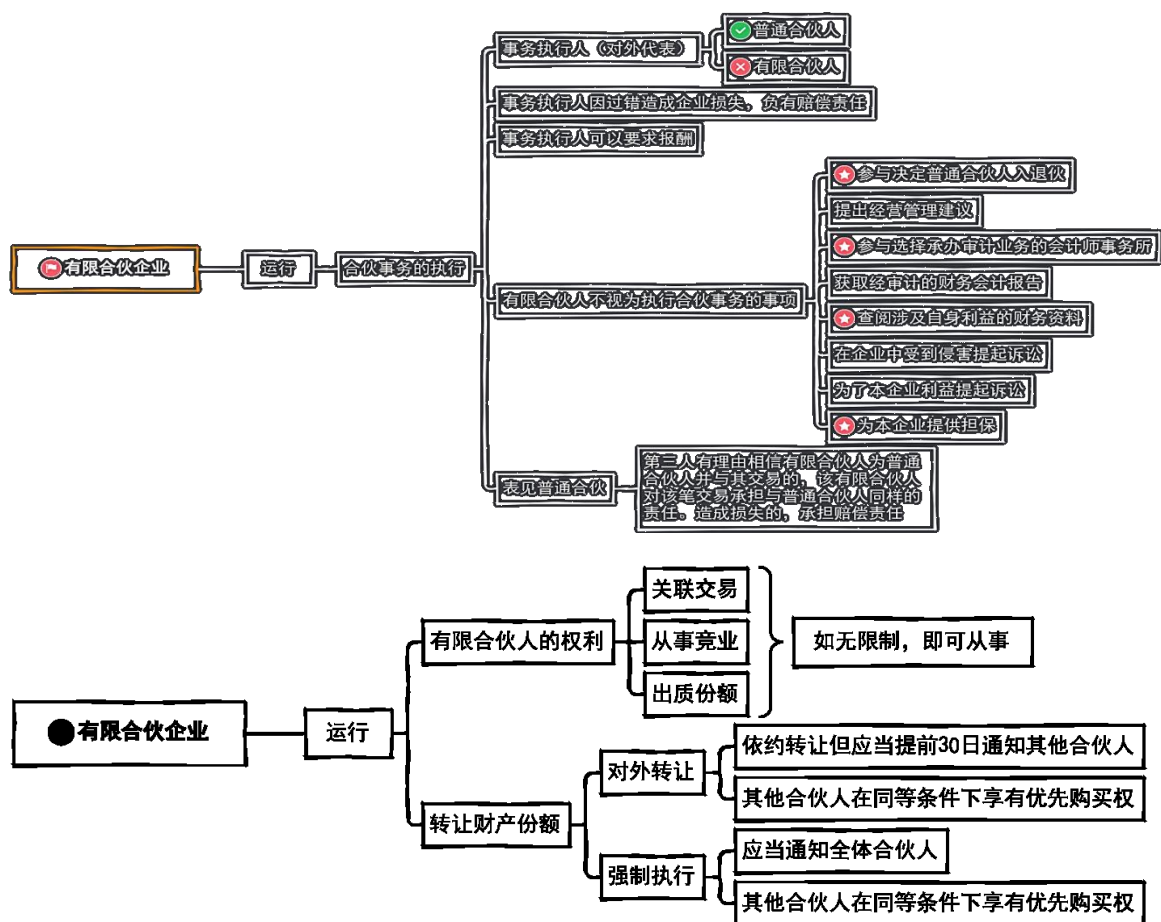
	具体规定
对外转让	有限合伙人可以按照合伙协议的约定向合伙人以外的人转让其在有限合伙企业中的财产份额，但是应当 提前 30 日通知 其他合伙人。 在同等条件下，其他合伙人有 优先购买权
强制执行	人民法院强制执行份额时，应当 通知 全体合伙人。在同等条件下，其他合伙人有 优先购买权

[总结]

	具体规定				
对外转让财产份额	有限合伙人	普通合伙人			合伙人是否享有优先购买权
	依约转让但应当提前 30 日通知其他合伙人	有约定	按约定办理		√
		无约定	合伙人一致同意	可以转让	
			否则	不得转让	
对内转让财产份额	应当通知其他合伙人				×
强制执行	应当通知全体合伙人				√
	其他合伙人不购买，又不同意转让他人的，为合伙人办理退伙或削减相应的财产份额				

本单元“知识点 1—2”总结





精学细练

【单选题】下列有关有限合伙企业设立条件的表述中，不符合《合伙企业法》规定的是（ ）。
(2025 年)

- A. 有限合伙企业至少应当有一个普通合伙人
- B. 有限合伙企业中的合伙人一律不得以劳务作为出资
- C. 有限合伙人可以用知识产权作价出资
- D. 有限合伙企业登记事项中应载明有限合伙人的姓名或名称

【答案】B

【解析】有限合伙企业至少应当有 1 个普通合伙人，其中普通合伙人可以劳务作为出资，但有限合伙人不得以劳务作为出资，有限合伙人可以用货物、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利作价出资。选项 B 当选。

【多选题】根据合伙企业法律制度的规定，**有限合伙企业**合伙协议除符合普通合伙企业合伙协议的规定外，还应当载明有限合伙企业的特别事项。下列各项中，属于该特别事项的是（ ）。

- A. 合伙目的和合伙经营范围
- B. 利润分配、亏损分担方式
- C. 执行事务合伙人应具备的条件
- D. 有限合伙人和普通合伙人相互转变程序

【答案】CD

【解析】有限合伙企业合伙协议除符合普通合伙企业合伙协议的规定外，还应载明下列事项：（1）普通合伙人和有限合伙人的姓名或者名称、住所；（2）有限合伙人入伙、退伙的条件、程序以及相关责任；（3）有限合伙人和普通合伙人相互转变程序；（4）执行事务合伙人应具备的条件和选择程序；（5）执行事务合伙人权限与违约处理办法；（6）执行事务合伙人的除名条件和更换程序。

【多选题】根据合伙企业法律制度的规定，下列关于**有限合伙企业**的表述中，正确的有（ ）。

- A. 有限合伙企业至少应当有 2 个普通合伙人
- B. 公益性的事业单位不能成为有限合伙企业的普通合伙人
- C. 有限合伙企业仅剩有限合伙人的，应当解散
- D. 有限合伙企业名称中应当标明“有限责任”字样

【答案】BC

【解析】有限合伙企业至少应当有 1 个普通合伙人和 1 个有限合伙人。选项 A 不当选；有限合伙企业名称中应当标明“有限合伙”字样。选项 D 不当选。

【多选题】甲公益性社会团体与王某共同出资设立一个合伙企业，经营文具用品。两年后，因经营亏损，该合伙企业财产不足以清偿全部债务。下列有关各合伙人承担责任的表述中，正确的有（ ）。

- A. 甲公益性社会团体以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任
- B. 王某以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任
- C. 甲公益性社会团体对合伙企业债务承担无限责任
- D. 王某对合伙企业债务承担无限责任

【答案】AD

【解析】“公益性社会团体”在合伙企业中只能成为有限合伙人，因此该合伙企业只能为有限合伙企业。有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。选项 A 正确、选项 C 错误；有限合伙企业应当至少有 1 个普通合伙人，因此王某在该合伙企业中只能成为普通合伙人，应当对该有限合伙企业的债务承担无限责任。选项 B 错误，选项 D 正确。

【多选题】根据合伙企业法律制度的规定，下列关于**有限合伙企业**事务执行的表述中，正确的有（ ）。（2025 年）

- A. 有限合伙人可参与选择承办本企业审计业务的会计师事务所
- B. 有限合伙人可参与决定普通合伙人的入伙
- C. 有限合伙人不得为本合伙企业提供担保
- D. 执行事务合伙人可以要求在合伙协议中确定执行事务的报酬及报酬提取方式

【答案】ABD

【解析】有限合伙人的下列行为，不视为执行合伙事务：（1）参与决定普通合伙人入伙、退伙；（2）对企业的经营管理提出建议；（3）参与选择承办有限合伙企业审计业务的会计师事务所；（4）获取经审计的有限合伙企业财务会计报告；（5）对涉及自身利益的情况，查阅有限合伙企业财务会计账簿等财务资料；（6）在有限合伙企业中的利益受到侵害时，向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼；（7）执行事务合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者为了本企业的利益以自己的名义提起诉讼；（8）依法为本企业提供担保。选项 A、B 当选，选项 C 不当选。有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务，执行事务合伙人可以要求在合伙协议中确定执行事务的报酬及报酬提取方式。选项 D 当选。

【单选题】根据合伙企业法律制度的规定，下列关于**有限合伙企业**合伙事务执行人的表述中，正确的是（ ）。

- A. 有限合伙人对企业的经营管理提出建议，视为执行合伙事务
- B. 合伙协议不得约定由有限合伙人担任合伙事务执行人
- C. 合伙事务执行人执行合伙事务造成合伙财产损失的，应向合伙企业或其他合伙人承担赔偿责任
- D. 合伙事务执行人不得要求合伙企业就执行事务的劳动付出支付报酬

【答案】B

【解析】有限合伙人对企业的经营管理提出建议，不视为执行合伙事务。选项A不当选；合伙事务执行人若因为自己的过错而造成合伙企业财产损失的，应向合伙企业或者其他合伙人负赔偿责任。选项C不当选；执行事务合伙人可以要求在合伙协议中确定执行事务的报酬以及报酬提取方式。选项D不当选。

【多选题】**有限合伙企业**合伙协议所作的下列约定中，符合规定的有（ ）。

- A. 一个有限合伙人不承担亏损
- B. 有限合伙人不得自营与本企业相竞争的业务
- C. 有限合伙人不得出质
- D. 一个普通合伙人享有利润分配

【答案】BCD

【解析】合伙企业不得在合伙协议中约定由部分合伙人承担全部亏损（即部分合伙人不承担亏损）。选项A不当选；有限合伙人可以自营或者同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务，但是，合伙协议另有约定的除外。选项B当选；有限合伙人可以将其在有限合伙企业中的财产份额出质，但是，合伙协议另有约定的除外。选项C当选；有限合伙企业不得将全部利润分配给部分合伙人，但是，合伙协议另有约定的除外。选项D当选。

【单选题】根据合伙企业法律制度的规定，关于**有限合伙人**是否可以与本有限合伙企业交易的下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 有限合伙人不得同本有限合伙企业进行交易，合伙协议另有约定的除外
- B. 有限合伙人可以同本有限合伙企业进行交易，合伙协议另有约定的除外
- C. 有限合伙人不得同本有限合伙企业进行交易，法律另有规定的除外
- D. 合伙协议不得禁止有限合伙人同本有限合伙企业进行交易

【答案】B

【解析】有限合伙人可以同本有限合伙企业进行交易，但是，合伙协议另有约定的除外。选项B当选。

知识点 3：有限合伙企业发生异动

一. 有限合伙人当然退伙的情形

具体情形	普通合伙人	有限合伙人
	是否当然退伙	
自然人 死亡 或者被依法 宣告死亡	√	√
法人或者其他组织依法被 吊销营业执照、责令关闭、撤销，或被宣告破产	√	√
合伙人在合伙企业中的 全部 财产份额被人民法院强制执	√	√

行		
个人丧失 偿债能力	√	×
必须 具有相关资格而 丧失 该资格	√	√
合伙人被依法认定为 无民事行为能力人或限制民事行为能力人	征得 其他合伙人 的一致同意 转为有限合伙人	×
	未征得 其他合伙人 的一致同意 转为有限合伙人	×

二. 有限合伙人继承人的权利

作为**有限合伙人**的自然人**死亡（或被宣告死亡）**或作为有限合伙人的法人及其他组织**终止**时，其继承人或权利承受人**可以依法取得**该有限合伙人在有限合伙企业中的资格。

[提示]有限合伙人的继承人可以直接继承有限合伙人的财产份额，不需要考虑继承人的民事行为能力，也不需要考虑其他合伙人是否同意。

三. 有限合伙人退伙后的责任承担

有限合伙人退伙后，对基于其**退伙前**的原因发生的有限合伙企业债务，以其退伙时从有限合伙企业中**取回的财产**承担责任。

[总结 合伙人责任的承担规则]

对外责任			
合伙企业债务 的形成时间	合伙人		
	入伙前	入伙后	退伙前
普通合伙人	无限连带责任		
有限合伙人	以认缴的出资额为限承担责任 （表见普通合伙事项承担无限连带责任）		以取回的财 产为限承担 责任
特殊的普通合伙企 业中因过错合伙人 造成的债务	过错合伙人：无限责任或者无限连带责任		
	非过错合伙人：以在合伙企业中的财产份额为限承担责任		
对内责任			
协议约定→协商决定→实缴出资比例→平均分担			

[案例 3.8]

2024 年 1 月		自然人甲（普通合伙人）、乙（有限合伙人）、丙（有限合伙人）共同投资成立了 A 有限合伙企业		
2024 年 2 月		A 企业向 B 银行借入为期 1 年的借款 100 万元		
2025 年 1 月		丙提出退伙，在退伙时取回了 15 万元		
2025 年 2 月		B 银行要求 A 企业偿还借款，此时 A 企业总的财产为 10 万元		
案例分析				
对外 责任	第一步	先以 A 企业的财产（10 万元）偿还 B 银行的借款		
	第二步	A 企业财产不足以偿还的 90 万元借款		
		甲	乙	丙
		承担无限责任	以认缴的出资额为限承	以取回的财产为限承担责任

			担责任	
--	--	--	-----	--

四. 合伙人性质的相关规定

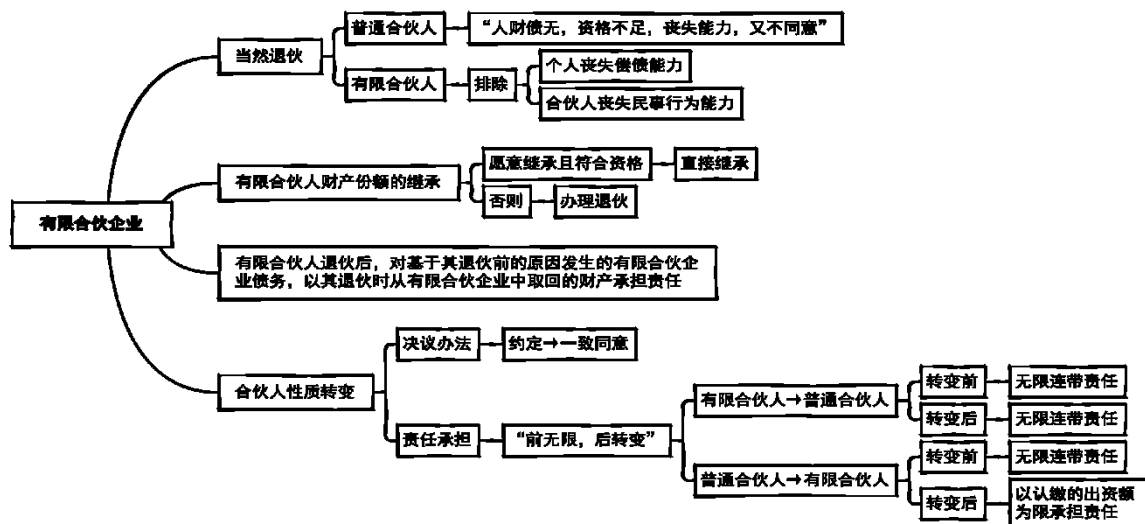
1. 决议办法

除合伙协议另有**约定**外，普通合伙人转变为有限合伙人，或者有限合伙人转变为普通合伙人，应当经全体合伙人**一致同意**。

2. 责任的承担

总原则：“前无限，后转变”			
有限合伙人→普通合伙人		普通合伙人→有限合伙人	
有限合伙人对其作为有限合伙人期间合伙企业发生的债务承担无限连带责任		普通合伙人对其作为普通合伙人期间合伙企业发生的债务承担无限连带责任	
转变前	转变后	转变前	转变后
有限合伙人期间	普通合伙人期间	普通合伙人期间	有限合伙人期间
无限连带责任	无限连带责任	无限连带责任	以认缴的出资额为限承担责任

本单元“知识点3”总结



精学细练

【单选题】根据合伙企业法律制度的规定，有限合伙人出现一定情形时当然退伙，下列属于有限合伙人当然退伙情形的有（ ）。

- A. 有限合伙人丧失民事行为能力
- B. 有限合伙人死亡
- C. 作为有限合伙人的自然人被宣告失踪
- D. 有限合伙人在合伙企业中的部分财产份额被人民法院强制执行

【答案】B

【解析】有限合伙人有下列情形之一的，当然退伙：（1）作为合伙人的自然人死亡（选项B）或者被依法宣告死亡（而非宣告“失踪”，选项C不当选）；（2）作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销，或者被宣告破产；（3）法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格；（4）合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行（而非“部分”财产份额被人民法院强制执行，选项D不当选）。作为有限合伙人的自然人在有限合伙

企业存续期间丧失民事行为能力的，其他合伙人不得因此要求其退伙。选项 A 不当选。

【单选题】有限合伙人新加入某合伙企业，该**有限合伙人**认缴出资 30 万元，实际缴付 20 万元。入伙前合伙企业欠债 40 万元，有限合伙人入伙后，合伙企业无力偿还。有限合伙人需要承担的责任是（ ）。(2024 年)

- A. 0 万元
- B. 20 万元
- C. 30 万元
- D. 40 万元

【答案】C

【解析】新入伙的有限合伙人对入伙前有限合伙企业的债务，以其认缴的出资额为限承担责任。选项 C 当选。

【单选题】某**有限合伙人**认缴出资 100 万元，实际缴付出资 80 万元。其退伙时取回财产 70 万元。退伙时合伙企业债务 120 万元。则该合伙人对退伙前合伙企业债务应当承担的责任是（ ）。(2023 年)

- A. 100 万元
- B. 80 万元
- C. 70 万元
- D. 120 万元

【答案】C

【解析】有限合伙人退伙后，对基于其退伙前的原因发生的有限合伙企业债务，以其退伙时从有限合伙企业中取回的财产承担责任。选项 C 当选。

【单选题】赵某、钱某、孙某、李某共同出资设立甲**有限合伙企业**(下称“甲企业”)。赵某、钱某为有限合伙人，孙某、李某为普通合伙人。下列说法中正确的是（ ）。(2022 年)

- A. 若赵某死亡，其继承人可以合法取得合伙人身份
- B. 若钱某全部财产份额被人民法院强制执行，该合伙企业应当转为普通合伙企业
- C. 若赵某丧失民事行为能力，则其当然退伙
- D. 若钱某退出合伙企业，对合伙企业债务不承担责任

【答案】A

【解析】(1) 作为有限合伙人的自然人在有限合伙企业存续期间丧失民事行为能力的，其他合伙人不得因此要求其退伙。选项 C 不当选；(2) 作为有限合伙人的自然人死亡、被依法宣告死亡或者作为有限合伙人的法人及其他组织终止时，其继承人或者权利承受人可以依法取得该有限合伙人在有限合伙企业中的资格。选项 A 当选；(3) 有限合伙人退伙后，对基于其退伙前的原因发生的有限合伙企业债务，以其退伙时从有限合伙企业中取回的财产承担责任。选项 D 不当选；(4) 有限合伙企业仅剩普通合伙人的，应当转为普通合伙企业。选项 B 不当选。

【单选题】2019 年 10 月，李某、王某共同投资设立了甲**有限合伙企业**(以下简称“甲企业”)，李某为普通合伙人，出资 10 万元；王某为有限合伙人，认缴出资 15 万元。2020 年 6 月，张某、孟某加入甲企业，其中张某为普通合伙人，孟某为有限合伙人，二人各认缴出资 30 万元。同年 12 月，甲企业无力清偿欠乙银行的 60 万元债务。下列关于该债务承担的表述中，正确的是（ ）。(2020 年)

- A. 李某以出资额 10 万元为限对该债务承担责任

- B. 乙银行可以要求孟某承担全部 60 万元债务
- C. 乙银行可以要求王某承担全部 60 万元债务
- D. 乙银行可以要求张某承担全部 60 万元债务

【答案】D

【解析】（1）李某作为普通合伙人，对合伙企业债务承担无限连带责任。选项 A 不当选；（2）孟某作为有限合伙人，无论对入伙前还是入伙后有限合伙企业的债务，以其认缴的出资额（30 万元）为限承担责任。选项 B 不当选；（3）王某作为有限合伙人，以其认缴的出资额（15 万元）为限对合伙企业债务承担责任。选项 C 不当选；（4）张某作为新入伙的普通合伙人，对合伙企业的债务承担无限连带责任，因此乙银行可以要求张某就甲企业无力清偿欠乙银行的 60 万元债务承担责任。选项 D 当选。

【多选题】根据合伙企业法律制度的规定，下列关于合伙人性质转变的表述中，正确的有（ ）。

- A. 普通合伙人不能全部转为有限合伙人
- B. 普通合伙人转为有限合伙人，其对普通合伙期间企业债务承担连带责任
- C. 有限合伙人转为普通合伙人，其对有限合伙期间企业债务承担连带责任
- D. 除合伙协议另有约定外，经有限合伙人一致同意，普通合伙人可转为有限合伙人

【答案】ABC

【解析】（1）有限合伙企业仅剩有限合伙人的，应当解散，因此普通合伙人不能全部转为有限合伙人。选项 A 当选；（2）普通合伙人转变为有限合伙人的，对其作为普通合伙人期间合伙企业发生的债务承担无限连带责任。选项 B 当选；（3）有限合伙人转变为普通合伙人的，对其作为有限合伙人期间有限合伙企业发生的债务承担无限连带责任。选项 C 当选；（4）除合伙协议另有约定外，普通合伙人转变为有限合伙人，或者有限合伙人转变为普通合伙人，应当经全体合伙人一致同意。选项 D 不当选。

【多选题】2022 年 5 月，赵某、钱某、孙某共同出资设立甲有限合伙企业（下称“甲企业”），赵某为普通合伙人，出资 20 万元，钱某、孙某为有限合伙人，各出资 15 万元。2023 年，甲企业向银行借款 50 万元，该借款于 2025 年到期。2024 年，经全体合伙人同意赵某转变为有限合伙人，孙某转变为普通合伙人。2025 年，甲企业无力偿还 50 万元到期借款，合伙人就如何偿还该借款发生争议。下列关于赵某、钱某、孙某承担偿还 50 万元借款责任的表述中，符合合伙企业法律制度规定的有（ ）。

- A. 赵某、孙某应承担无限连带责任
- B. 孙某应承担有限责任
- C. 赵某应承担有限责任
- D. 钱某应承担有限责任

【答案】AD

【解析】有限合伙人转变为普通合伙人的（孙某），对其作为有限合伙人期间有限合伙企业发生的债务承担无限连带责任。普通合伙人转变为有限合伙人的（赵某），对其作为普通合伙人期间合伙企业发生的债务承担无限连带责任。没有转变身份的有限合伙人（钱某），以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。选项 A、D 当选。

【总结：普通合伙人&有限合伙人】

事项	普通合伙人	有限合伙人
完全民事行为能力	√	无要求

国有独资公司、国有企业、上市公司和公益性的事业单位、社会团体	绝对禁止	√
以劳务出资	√	绝对禁止
查账权	√	以“涉及自身利益”为前提
执行合伙事务 (对外代表权)	√(全体/数人/一人)	绝对禁止
	合伙企业对合伙人执行合伙事务以及对外代表合伙企业权利的限制,不得对抗善意第三人	

事项	普通合伙人			有限合伙人
对外转让 财产份额	有约定	按约定办理		依约转让但应当提前 30 日通知其他合伙人
	无约定	合伙人一致同意	可以 转让	
		否则	不得 转让	
出质份额	合伙人一致同意	可以出质		如无限制，即可从事
	否则	不得出质 (可以对抗善意第三人)		
关联交易	有约定	按约定办理		如无限制，即可从事
	无约定	合伙人一致同意	可以 交易	
		否则	不得 交易	
竞业限制	绝对禁止			如无限制，即可从事

事项	普通合伙人	有限合伙人
内部利润分 配 、 亏损分担规 则	两项特别约定	有限合伙企业
	全部利润分配 给部分合伙人	绝对禁止
	全部亏损由部分合 伙人承担	绝对禁止
	协议约定(对债权人没有约束力)→协商决定→实缴出资比例→平均分配、分担	
个人丧失偿债能力是否 会导致合伙人当然退伙	是	否
合伙人丧失民事行为能力是否会导致 合伙人当然退伙	合伙人一致同意 转为有限合伙人	否
	否则	是

事项	普通合伙人			有限合伙人
愿意继承且符合资格 完全民事行为能力人	有约定	按约定办理		可以直 接继承
	无约定	合伙人一致同意	成为普通合伙人	
		否则	办理退伙	

愿意继承且符合资格 无民事行为能力人或 限制民事行为能力人	合伙人一致同意	成为有限合伙人	
	否则	办理退伙	

事项		普通合伙人	有限合伙人
责任 承担	入伙前的债务	无限连带责任	以认缴的出资额为限承担责任 (表见普通合伙事项除外)
	入伙后的债务		
	退伙前的债务		以取回财产为限承担责任
身份 转变	转变方式	转变前	转变后
	有限→普通	无限连带责任	无限连带责任
	普通→有限	无限连带责任	以认缴的出资额为限承担责任

第四单元 合伙企业的解散与清算

本单元框架结构

	知识点	考频
1	合伙企业解散的原因	一般
2	合伙企业的清算	一般
3	合伙企业的注销与宣告破产	一般

知识点 1: 合伙企业解散的原因

合伙企业解散,是指全体合伙人解除合伙协议,合伙企业 终止经营活动 的行为		
	属于解散的原因	不属于解散的原因
1	合伙期限届满,合伙人决定 不再经营	合伙企业停业整顿+合伙企业发生严重亏损+合伙人对合伙企业有过错+有限合伙企业仅剩普通合伙人+部分合伙人死亡等
2	合伙协议 约定 的解散事由出现	
3	全体 合伙人决定解散	
4	合伙人已不具备法定人数(<2人) 满 30 天	
5	合伙协议约定的 合伙目的 已经实现或者无法实现	
6	依法被 吊销 营业执照、责令 关闭 或者 被撤销	
7	法律、行政法规规定的其他原因(如:有限合伙企业仅剩有限合伙人等)	

知识点 2: 合伙企业的清算

一. 清算人的确定

	具体规定	备注
1	清算人由 全体合伙人 担任	清算人并不一定是执行合伙事务的合伙人
2	经全体合伙人 过半数 同意,可自合伙企业解散事由出现后 15 日内 指定一个或者数个合伙人,或者委托第三人担任清算人	
3	自合伙企业解散事由出现之日起 15 日内未确定 清算人的,合伙人或者其他利害关系人可以申请 人民法院指定 清算人	

二. 清算人的职责

	具体规定	备注
--	------	----

1	清理合伙企业财产，分别编制资产负债表和财产清单	清算期间，合伙企业 存续 ，但是不得开展与清算 无关 的经营活动
2	处理与清算有关的合伙企业未了结事务	
3	清缴所欠税款	
4	清理债权、债务	
5	处理合伙企业清偿债务后的剩余财产	
6	代表合伙企业参加诉讼或者仲裁活动	

三. 债权申报

清算人自被确定之日起 **10 日内** 将合伙企业解散事项**通知**债权人，并于 **60 日内** 在报纸上**公告**。债权人应当自**接到**通知书之日起 **30 日内**，**未接到**通知书的自公告之日起 **45 日内**，向清算人申报债权。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项并提供证明材料。清算人应当对债权进行登记。

[记忆口诀] “清算一路散死无”

四. 财产清偿顺序

	具体规定
1	清算 费用
2	合伙企业职工 工资 、 社会保险 费用和法定 补偿金
3	缴纳所欠 税款
4	清 偿 债务
5	分配 剩余 财产

知识点 3：合伙企业的注销与宣告破产

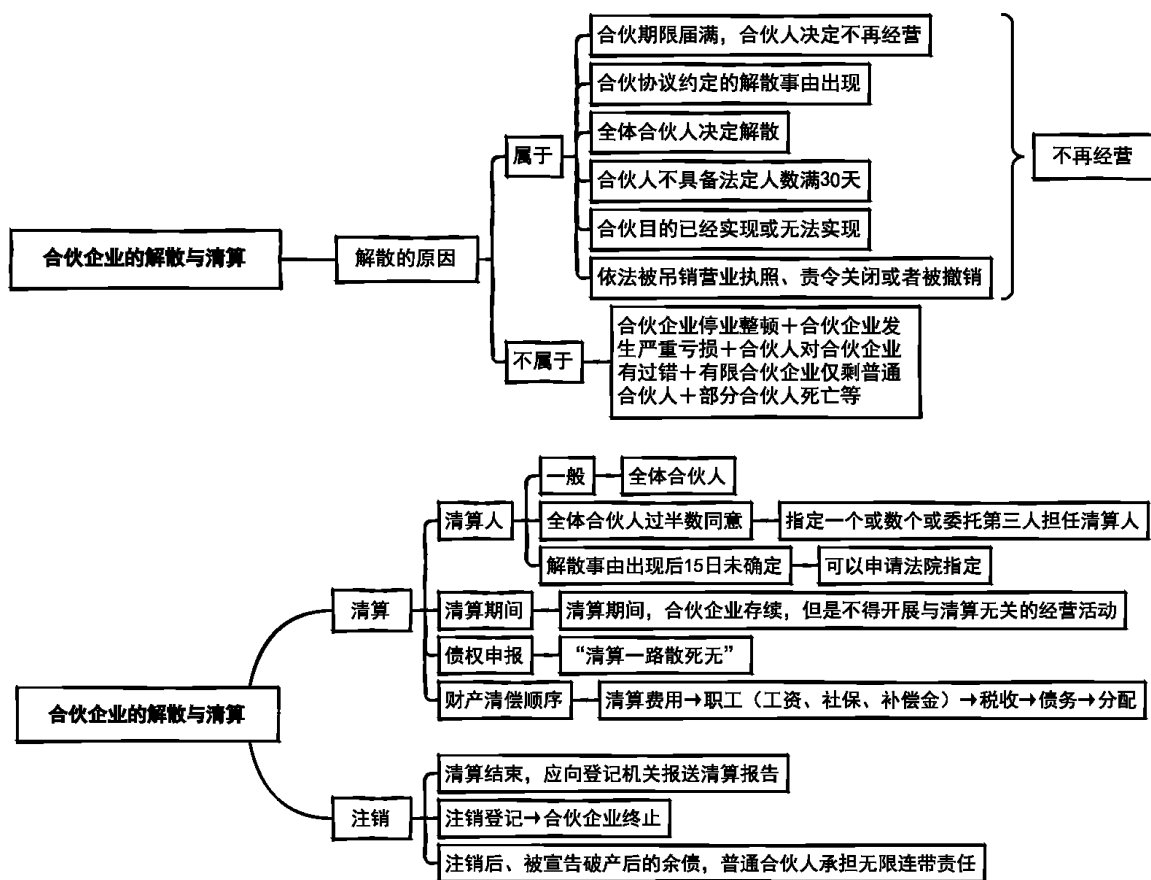
	具体规定
注销	报送义务：清算结束，清算人应当编制清算报告，经全体合伙人签名、盖章后，在 15 日内向企业登记机关 报送 清算报告，申请办理合伙企业注销登记
	法律后果：经企业登记机关注销登记，合伙企业 终止
	责任承担：合伙企业注销后，原普通合伙人对合伙企业存续期间的债务仍应当承担 无限连带责任
宣告破产	合伙企业依法被宣告破产的，普通合伙人对合伙企业债务仍应当承担 无限连带责任

[总结 合伙企业中核心的时间性规定]

时间	事项	具体规定
30 日	有限合伙人对外转让企业财产份额	有限合伙人可以按照合伙协议的约定向合伙人以外的人转让其在有限合伙企业中的财产份额，但是应当提前 30 日 通知其他合伙人。在同等条件下，其他合伙人有优先购买权
	通知退伙	合伙协议未约定合伙企业的经营期限+合伙人的退伙不给合伙企业事务执行造成不利影响+必须提前 30 日 通知其他合伙人
	除名异议	被除名人对除名决议有异议的，可自接到除名通知之日起 30 日 内，向人民法院起诉
	合伙企业解散	合伙人已不具备法定人数（<2 人）满 30 天

	原因之一	
15 日	变更登记	合伙企业登记事项发生变更的, 执行合伙事务的合伙人应当自作出变更决定或发生变更事由之日起 15 日 内, 向企业登记机关申请办理变更登记
	指定清算	经全体合伙人过半数同意, 可自合伙企业解散事由出现后 15 日 内指定一个或者数个合伙人, 或者委托第三人担任清算人 自合伙企业解散事由出现之日起 15 日 内未确定清算人的, 合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人
	报送义务	清算结束, 清算人应当编制清算报告, 经全体合伙人签名、盖章后, 在 15 日 内向企业登记机关报送清算报告, 申请办理合伙企业注销登记
10 日 60 日 30 日 45 日		合伙企业解散清算的, 清算人应当自被确定之日起 10 日 内将合伙企业解散事项通知债权人, 并于 60 日 内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日 内, 未接到通知书的自公告之日起 45 日 内, 向清算人申报债权

本单元总结



精学细练

【多选题】甲、乙、丙三人设立一家**普通合伙企业**, 下列情形中, 合伙企业应当解散的有

()。

- A. 甲、乙退出合伙企业，30 天没有其他人入伙
- B. 甲、乙同意解散合伙企业，丙不同意
- C. 丙因意外事故死亡
- D. 合伙协议约定的合伙目的已经实现

【答案】AD

【解析】根据《合伙企业法》的规定，合伙企业有下列情形之一的，应当解散：（1）合伙期限届满，合伙人决定不再经营；（2）合伙协议约定的解散事由出现；（3）全体合伙人决定解散，选项 B 不当选；（4）合伙人已不具备法定人数满 30 天，选项 A 当选；（5）合伙协议约定的合伙目的已经实现或者无法实现，选项 D 当选；（6）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（7）法律、行政法规规定的其他原因。

【单选题】根据合伙企业法律制度的规定，下列关于合伙企业财产的说法，正确的是()。（2021 年）

- A. 合伙企业的原始财产是指全体合伙人实际缴纳的财产
- B. 合伙人以土地使用权出资，需要评估作价的，不可以由合伙人自行协商
- C. 合伙人在合伙企业清算前擅自转让合伙财产的，合伙企业不得以此对抗善意第三人
- D. 合伙企业清算的合伙财产应先用于缴纳税款

【答案】C

【解析】选项 A 不当选：合伙企业的原始财产是全体合伙人“认缴”的出资，而非各合伙人“实际缴纳”的财产。选项 B 不当选：合伙人以实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利出资，需要评估作价的，可以由全体合伙人协商确定，也可以由全体合伙人委托法定评估机构评估。选项 D 不当选：合伙企业财产清算顺序为：支付清算费用和职工工资、社会保险费用、法定补偿金以及缴纳所欠税款、清偿债务。

【多选题】根据合伙企业法律制度的规定，下列各项中，属于合伙企业清算费用的有()。

- A. 管理合伙企业财产的费用
- B. 清算过程中聘任工作人员的费用
- C. 清算过程中的咨询费用
- D. 缴纳合伙企业职工社会保险费用

【答案】ABC

【解析】清算费用包括：（1）管理合伙企业财产的费用，如仓储费、保管费、保险费等（选项 A）；（2）处分合伙企业财产的费用，如聘任工作人员的费用等（选项 B）；（3）清算过程中的其他费用，如通告债权人的费用、调查债权的费用、咨询费用、诉讼费用等（选项 C）。

【单选题】甲合伙企业解散进行清算，下列说法正确的是()。（2024 年）

- A. 清算人在清算期间应当清理债权债务
- B. 甲企业申请办理企业注销登记，无须向企业登记机关报送清算报告
- C. 清算人员只能由全体合伙人共同担任
- D. 甲企业的财产应当首先用于缴纳所欠税款

【答案】A

【解析】清算结束，清算人应当编制清算报告，经全体合伙人签名、盖章后，在 15 日内向企业登记机关报送清算报告，申请办理合伙企业注销登记，选项 B 不当选。清算人由全体合伙人担任；经全体合伙人过半数同意，可以自合伙企业解散事由出现后 15 日内指定一个或者数个

合伙人，或者委托第三人担任清算人；自合伙企业解散事由出现之日起 15 日内未确定清算人的，合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人，选项 C 不当选。合伙企业财产在支付清算费用和职工工资、社会保险费用、法定补偿金以及缴纳所欠税款、清偿债务后的剩余财产依照《合伙企业法》关于利润分配和亏损分担的规定进行分配，选项 D 不当选。选项 A 当选。

【判断题】合伙企业依法被宣告破产的，普通合伙人对合伙企业债务不再承担清偿责任。
() (2022 年)

【答案】×

【解析】合伙企业依法被宣告破产的，普通合伙人对合伙企业债务仍应承担无限连带责任。